



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:

فدلى الدائرة الحقوقية والاحوال الشخصية الاولى وبناء على القضية رقم وتاريخ هـ

أطراف القضية

الإسم	نوع الهوية	رقم الهوية	الجنسية	صفته بالقضية	صفته بالاستئناف

الوقائع

الحمد لله وحده وبعد، جرى الاطلاع على القضية رقم وتاريخ 1444/08/07 هـ الواردة من الدائرة العامة الأولى بالمحكمة العامة بأبي عريش في دعوى منازعة تنفيذ الصادر فيها صك الحكم رقم وتاريخ 1444/07/02 هـ ووقائع هذه القضية قد أوردتها الحكم المستأنف والدائرة تحيل إليه متعاً للتكرار، وتتلخص دعوى في وكالة: "لقد صدر على موكل موكله قرار تنفيذ تحت طلب التنفيذ رقم وتبلغ به موكله وهذا القرار يقضي بإلزامه بدفع مبلغ وقدره أربع مائة وخمسة مليون ريال وتسعمائة وستة عشر ألفاً وتسعمائة وخمسون ريالاً. وذلك بموجب السند التنفيذي (الشيك) والشيك المسحوب على بنك الرياض برقم وتاريخ 1/3/2018 م لصالح شركة جازان الدولية للتنمية (الجاهل لتوقيع الساحب (موكله) وقد صدر من قاضي التنفيذ قرار ?? برقم وتاريخ 12/10/1439 هـ ورقم 4031599 وتاريخ 06/01/1440 هـ ورقم وتاريخ 13/03/1440 هـ كما تم من قبل قاضي التنفيذ سحب مبالغ من حساب موكله، ولكون الشيك الصادر من موكل موكله محرر في مدينة جدة، وعبارة: "بأبي عريش" تم إضافتها من قبل طالب التنفيذ تزويراً. وطلبه: التوقف عن تنفيذ الشيك لعدم الاختصاص المكاني، ثانياً: رفع جميع القرارات الصادرة من الدائرة بشأن هذا الطلب. ثالثاً: إلزام طالب التنفيذ بإعادة كامل المبالغ المسلمة له من قبل قاضي التنفيذ بعد سحبها من حساب موكل موكله. وجواب في: ما ذكره وكيل وكيل المتنفذ (في) من أن الشيك في حوزة موكله، فقام بالتزوير على الشيك رقم 000151 وتاريخ 2018/3/1 م وذلك بإضافة مكان استيفاء غير صحيح، والصحيح أن المتنفذ سعد بن زومه قد اتفق معه على أن يكون مكان الاستيفاء في مدينة أبو عريش فوافق على ذلك وأضيفت عبارة "بأبي عريش" كمكان استيفاء بعد تحرير الشيك بناء على الاتفاق ولا يُعد هذا تزويراً، بل على علم وأطلاع من مصدره سعد بن زومه، ولا ينكر في عليه تحريره في جدة، وبعد النظر أصدرت محكمة الدرجة الأولى حكماً المتضمن ما نصه: (قررت الدائرة رد دعوى في لعدم ثبوت موجهها وبهذا حكمت الدائرة)، وبعد أن تسلم المستأنف في وكالة نسخة من الحكم تقدم بمذكرة اعتراض رقم وتاريخ 1444/07/11 هـ وملخص ما جاء فيها: (أولاً، مختصر الوقائع 1- حوزة الموكل بن علي الغامدي (سكنه في جدة) وحوزة الشيك في جدة الشيك ذا الرقم (0000151) وتاريخ 2018/3/1 م) ونص فيه على أن المستفيد هو شركة جازان، ثم وقع الشيك في يد (جوهري) فقدمه من دون صفة له لتنفيذه في محكمة التنفيذ بأبو عريش من دون صفة لها، فتهذ بقرار التنفيذ رقم وتاريخ 1439/10/12 هـ، دون تحقق من صفة طالب التنفيذ ودون تحقق من ولاية محكمة التنفيذ بأبو عريش في تنفيذه ولا علاقة لمحكمة أبو عريش بتنفيذ الشيك نهائياً، بل حتى أن الشركة المستفيدة من الشيك ليس لها مقر بأبو عريش 2- دفع في وكالة بدفوع منها حصول واقعة التزوير على الشيك والذي يمكن اكتشافه بالعين المجردة (مرفق 2): بإضافة عبارات من قبل في غير صحيحة ولكنها الواقع والعقل، وتم تأويلها بأنها مكان استحقاق الشيك، في حين أن الشيك قد نص صراحة بأن مكان الاستحقاق جدة، ولا علاقة لأبو عريش بتنفيذ الشيك لا من قريب ولا من بعيد وكان من الواجب على الدائرة باعتبار أن قيمة الشيك عالية جداً أن تحيلها للجهات المختصة للتحقق من واقعة التزوير، إلا أنها لم تفعل في ذلك لاسيما وأن الشركة المستفيدة ليس لها مقر بأبو عريش فما الغاية من تنفيذ الشيك بأبو عريش 3- تقدمت موكله بدعوى أخرى ضد الشركة المستفيدة (شركة جازان الدولية) في الموضوع للمطالبة بإيقاف فسخ بيع الأراضي محل الشيك المتنفذ عليه وقد صدر حكم قضائي ابتدائي في القضية رقم وتاريخ 1443/10/16 هـ بموجب الصك رقم وتاريخ 1444/01/16 هـ والصادر من الدائرة التجارية الأولى في المحكمة العامة بجازان بثبوت فسخ البيوع وإلزام الشركة بالعودة برد المبالغ التي حصلت عليها بموجب هذه المبيعة. 4- بعد انعقاد أكثر من 14 جلسة في المنازعة المنظورة حكمت الدائرة ناظرة الدعوى برد الدعوى، وسببت بما لا أثر له كقولها "ولكون القضية طال أمدها" وقررت المضي في طلب التنفيذ دون بيان الأسباب التي بنت حكمها ودون مناقشة لدفوع في وكالة مناقضة بذلك الحكم الصادر في موضوع الشيك المتنفذ. ثانياً: موجز أسباب الاعتراض على الحكم: 1- حصرت الدائرة طلبات في وكالة في الدعوى بطلبات لم تقدم بها أصلاً؛ حيث قررت في تسبب حكمها أن مطالبتهم تنحصر في "إيقاف التنفيذ لعدم الاختصاص المكاني وإلزام طالب التنفيذ بإعادة كامل ما تم خصمه من قبل دائرة التنفيذ" وهو مخالف تماماً لطلب في وكالة الأصلي في الدعوى وهو إبطال الشيك وإثبات تزوير في الشيك المتنفذ والذي بينه في وكالة في أكثر من جلسة وأوضح حقيقة إضافة في العبارة (أبو عريش) بالرغم من الشيك محرر في جدة ولا علاقة لأي عريش بمحرر الشيك أو الشركة المستفيدة مطلقاً. ولكن الدائرة أغفلت ذلك ولم تفصل فيه بالرغم من أن التزوير واضح ويمكن إدراكه بالعين المجردة. 2- أن طالب التنفيذ في عليه ليس له صفة في طلب التنفيذ، حيث إن الشيك المتنفذ محرر لأم (شركة جازان الدولية) بينما طالب التنفيذ هو (جوهري) وليس له أي صفة في التقدم بطلب التنفيذ، وكان الأحرى على الدائرة التحقق من صفة أطراف طالبي التنفيذ وإيقاف التنفيذ بدلاً من المضي في الطلب وإن تقدم في الطلب بدلاً من الشركة المستفيدة دون مبرر يبين لفضليتهم أحد أوجه التزوير في الشيك المتنفذ. 3- استندت الدائرة في حكمها على ما لا يجوز الاستناد عليه وما هو في غير موضعه حيث استندت على صدور حكم ابتدائي في الموضوع بالرغم من أن الحكم المشار إليه صادر على شركة جازان وليس في (جوهري) ولم تبين الدائرة علاقة وأثر هذا الحكم على المنازعة المنظورة فلقد جاء التسبب بما نصه "ولأن في وكالة قرر بأنه فصل في الموضوع في المحكمة التجارية بأنها وصدر بها الصك رقم وتاريخ 1444/01/16 هـ ولم يكتسب الحكم القطعية مكنها قرر ثم جرى الاطلاع على الصك فوجدته يتضمن (حكمت الدائرة بإلزام في عليها شركة جازان الدولية للتنمية ذات السجل التجاري رقم بأن تدفع مبلغاً قدره أربعة وثمانون مليوناً ومائة وثمانية وستون ألفاً وأربع مائة وثمانون ريالاً للمدعي سعد علي محمد الغامدي حامل الهوية رقم هذا ما طهر للدائرة وبه حكمت" فالحكم الصادر في الموضوع صدر على شخصية اعتبارية ليس طرفاً في هذه المنازعة ولا علاقة لها بالمنازعة القائمة، فضلاً عن أن طلبات في وكالة في هذه المنازعة لا علاقة لها بالحكم الصادر، إلا أن الدائرة لم تبين وجه استنادها على هذا الحكم في إصدار حكمها في



محكمة الاستئناف بمنطقة جازان

الدائرة الحقوقية والاحوال الشخصية الاولى

رقم الصفحة: ٢

تاريخ الصك: ١٤٤٥/٠٦/١٥

المنازعة المنظورة. 4- بالرغم من أن الدائرة أطلعت على وجود حكم صادر في موضوع الشيك محل النزاع بالزام الشركة البائعة بدكافة المبالغ لتفسيخ العقد إلا أنها قررت رد الدعوى ورفع إيقاف التنفيذ على الشيك محل النزاع، وهذا يعد تناقضاً في الأحكام، فكيف تقرر الدائرة رفع قرار إيقاف التنفيذ ويحصل [] على المبالغ من الشيك في حين صدور حكم قضائي في موضوع الشيك بأن تعيد الشركة البائعة المبالغ التي تحصلت عليها لتفسيخ البيوع؟ ولأن الدائرة قررت فتح الباب المرافعة فقد طلبت من وكيل المستأنف ضدها الجواب على ما جاء في مذكرة الاستئناف التي تقدم بها المستأنف فأجاب: أطلب الفرصة لذلك فأجابه الدائرة لطلبه [] فاعت الجلسة، وفي جلسة أخرى افتتحت بحضور الموصحة بيانها وتلقت الدائرة الرد التوضيحي الذي تقدم به راند الصقيه وكيل المستأنف ونصه كالآتي: "أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف بمنطقة جازان حفظهم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد: الموضوع: مذكرة توضيحية في القضية رقم [] وتاريخ 25/03/1440 هـ والمقامة من الموالي عليه/ سعد بن علي بن محمد الغامدي هوية رقم [] ضد [] بن علي/ [] بن حسن بن [] جوهرى هوية رقم [] إشارة إلى الموضوع أعلاه، فإننا نبين الآتي: أولاً: حصرت الدائرة طلباتنا في الدعوى بطلبات لم تقدم بها أصلاً: حيث قررت في تسبب حكمها أن مطالبتنا تنحصر في "إيقاف التنفيذ لعدم الاختصاص المكاني والإزام طالب التنفيذ بإعادة كامل ما تم خصمه من قبل دائرة التنفيذ" وهو مخالف تماماً لطلباتنا الأصلية في الدعوة وهو إبطال الشيك وإثبات تزوير [] الشيك المنفذ والذي بيناها في أكثر من جلسة وأوضحنا حقيقة إضافة [] عليه لعبارة (أبو عريش) بالرغم من الشيك محرز في جدة ولا علاقة لأبي عريش بمحرز الشيك أو الشركة المستفيدة مطلقاً؛ ولكن الدائرة أغفلت ذلك ولم تفصل فيه بالرغم من أن التزوير واضح ويمكن إدراكه بعين المجردة. ثانياً: إن طلب التنفيذ [] ليس له صفة في طلب التنفيذ، حيث إن الشيك المنفذ [] محرز لأمر (شركة جازان الدولية) بينما طالب التنفيذ هو [] جوهرى) وليس له أي صفة في التقدم بطلب التنفيذ، وكان الأخرى على الدائرة التحقق من صفة أطراف طالبي التنفيذ وإيقاف التنفيذ بدلاً من المضي في الطلب، وإن تقدم [] عليه بالطلب بدلاً من الشركة المستفيدة دون مبرر يبين لفصيلتكم أحد أوجه التزوير في الشيك المنفذ عليه وبطله. ثانياً: استندت الدائرة في حكمها على ما لا يجوز الاستناد [] وما هو في غير موضعه؛ حيث استندت على صدور حكم ابتدائي في الموضوع بالرغم من أن الحكم المشار إليه صادر على شركة جازان وليس [] جوهرى)، ولم تبين الدائرة علاقة وأثر هذا الحكم على المنازعة المنظورة فقد جاء التسبب بما نصه "ولأن [] وكالة قرر بأنه فصل في الموضوع في المحكمة التجارية بأنها وبصدر بها الصك رقم [] وتاريخ 16/01/1444 هـ ولم يكتسب الحكم القطعية هكذا قرر ثم جرى الإطلاع على الصك فوجدته يتضمن (حكمت الدائرة بإلزام [] عليها شركة جازان الدولية للتنمية ذات السجل التجاري رقم [] بأن تدفع مبلغاً قدره أربعة وثمانون مليوناً ومائة وثمانية وستون ألفاً وأربعمئة وثمانية وثمانون (84.168.488) ريالاً للمدعي سعد علي الغامدي حامل الهوية رقم [] هذا ما ظهر للدائرة وبه حكمت)" فالحكم الصادر في الموضوع صدر على شخصية اعتبارية ليس طرفاً في هذه المنازعة ولا علاقة لها بالنزاع القائم، فضلاً عن أن طلباتنا في هذه المنازعة لا علاقة لها بالحكم في الصادر، إلا أن لم تبين الدائرة وجه استنادها على هذا الحكم في إصدار حكمها في المنازعة المنظورة. رابعاً: بالرغم من أن الدائرة أطلعت على وجود حكم صادر في موضوع الشيك محل النزاع بإلزام الشركة البائعة بدكافة المبالغ لتفسيخ العقد إلا أنها قررت رد الدعوى ورفع إيقاف التنفيذ على الشيك محل النزاع، وهذا يعد تناقضاً في الأحكام، فكيف تقرر الدائرة رفع قرار إيقاف التنفيذ ويحصل [] على المبالغ من الشيك في حين صدور حكم قضائي في موضوع الشيك بأن تعيد الشركة البائعة المبالغ التي تحصلت عليها لتفسيخ البيوع؟ بناء على ما تقدم، فإننا نطلب من فضيلتكم الآتي: 1. إبطال الشيك 2. وإثبات تزوير [] بن علي عليه مقدمة من مجلس الولاية على سعد بن زومة الغامدي بالوكالة عنهم: راند بن عبد العزيز الصقيه كما تلقت الرد الذي وعده به جاد صيرم وكيل المستأنف ضده ونصه كالآتي: "فضيلة قضاة الاستئناف بمنطقة جازان وفقهم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: مذكرة رد جوابية في القضية رقم [] وتاريخ 1440 أن ما ذكره وكيل المستأنف وكالة، غير صحيحة جملة وتفصيلاً وسوف أوجز ذلك كالآتي: ١/ أنه بتاريخ 1442/10/28 قد تم عقد صلح وضمين وتسوية نهائية بين كلاً من: [] الطرف الأول / [] جوهرى * الطرف الثاني / سعد ابن علي زومه الغامدي وبنود هذه الاتفاقية. هذا العقد قرر الطرفان وهما بكامل أهليتهما المتبصرة شرعاً ونظماً على إنهاء هذه الخلافات المتعلقة بموضوع. والمشار إليها أعلاه، كما قرروا على إنهاء جميع الاتفاقيات السابقة المتعلقة بموضوع هذا العقد بشكل نهائي ورضائي، وفقاً للبند الآتي: وقد شمل هذه القضية من ضمنها في الفقرة (7) أولاً: يعتبر التمهيد جزءاً ممتماً لا يتجزأ من هذا العقد، يقرأ ويُفسر بناء على هذا الأساس، وقد اتفق الأطراف اتفاقاً نافعاً للجهالة على أن يكون هذا العقد مخلصاً نهائياً ورضائياً ولا يجوز العدول عنها أو نقضها أو تعديلها، كما أن هذا العقد هو ناسخ لجميع العقود السابقة، والمبايعات والاتفاقيات والشركات بين الطرف الأول والطرف الثاني، وبين الطرف الثاني وشركة جازان الدولية، وبين الطرف الثاني وحسن [] حسن جوهرى تتعلق بموضوع هذا العقد، كما أن هذه الاتفاقية نافذة بمجرد التوقيع عليها ويلتزم الأطراف العمل بموجبها. ثانياً: المستأنف يدعي التزوير بموجبها. ثانياً: المستأنف يدعي التزوير هل ثبت التزوير فعلاً من الجهة المختصة الأدلة الجنائية، لأنه حقاً لا يوجد تزوير على الشيك وإنما إضافة من قبل المستأنف كلمة أبي عريش وهذا لا يعد تزويراً لأنه يعلم ودراية من المستأنف أصالة والتزوير في نظام السعودي التزوير: كل تغيير للحقيقة بإحدى الطرق المنصوص عليها في هذا النظام. حدث بسوء نية، قصداً للاستعمال فيما يحميحه النظام من محرر أو خاتم أو علامة أو طابع، وكان من شأن هذا التغيير أن يتسبب في ضرر [] ومعنوي أو اجتماعي لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية. وهذا لا ينطبق على موكلتي لأنه لم يعدل أو يغير في الشيك وإنما التغيير كان من المستأنف أصالة ولكم الرجوع إليه ومناقشته في ذلك. ثالثاً: طلبات المستأنف من بداية القضية، ويسأل [] وكالة عن ملخص دعواه قرر قانلاً لقد صدر على موكل موكلتي قرار تنفيذ تحت طلب التنفيذ رقم ????????? وتبلغ به موكلتي وهذا القرار يقضي بإلزامه بدفع مبلغ وقدره أربعمئة وخمسة مليون ريال وتسعمائة وستة عشر ألفاً وتسعمائة وخمسون ريالاً. وذلك بموجب السند التنفيذي (الشيك) رقم ??? وتاريخ ???/???/??? هـ الذي هو: الشيك المسحوب على بنك الرياض برقم ????????? وتاريخ 2/2/???? هـ الصالح شركة جازان الدولية للتنمية والحامل لتوقيع الساحب (موكلتي) وقد وصدر من فضيلتكم قرار ?? برقم [] وتاريخ 12/10/1439 هـ رقم 4031599 وتاريخ 06/01/1440 هـ رقم [] وتاريخ 13/03/1440 هـ كما تم من قبلكم سحب مبالغ من حساب موكلتي، ولكون الشيك الصادر من موكل موكلتي محرز في مدينة جدة، وبعبارة: "بأبي عريش" تم إضافتها من قبل طالب التنفيذ تزويراً فأطلب: أولاً: التوقف عن تنفيذ الشيك لعدم الاختصاص المكاني. ثانياً: رفع جميع القرارات الصادرة من الدائرة بشأن هذا الطلب. ثالثاً: [٩: ١٠ ص].. طالب التنفيذ بإعادة كامل المبالغ المسلمة له من قبل فضيلتكم بعد سحبها من حساب موكل موكلتي هذه دعواي. ويعرض ذلك على طالب التنفيذ [] بن علي عليه أصالة ووكالة) أجاب قانلاً: ما ذكره وكيل وكيل المنفذ ضده [] بن علي من أي قيمت بالتزوير على الشيك رقم 000151 وتاريخ ???/???/??? وذلك بإضافة مكان استيفاء غير صحيح، والصحيح أن المنفذ ضده سعد بن زومه قد اتفقنا نحن وهو على أن يكون مكان الاستيفاء في مدينة أبي عريش فوافق على ذلك وأضيفت عبارة "بأبي عريش" كمكان استيفاء بعد تحرير الشيك بناء على الاتفاق ولا يُعد هذا تزويراً، بل على علم وأطلاع من مصدره سعد بن زومه، ولا ننكر تحريره في جدة. لم يطلب وكيل [] في طلبه إبطال الشيك وإثبات التزوير وقد حصر طلباته في دعواه. رابعاً: من حيث الصفة [] بصفته شريكاً ومديراً وكيلاً عن شركة جازان مرفق لكم ما يثبت ذلك، علماً بأن المستأنف قد صدر له الحكم في المبلغ من محكمة الاستئناف بأنها في نفس الموضوع ولكون المستأنف يطالب في دعواه بإيقاف التنفيذ لعدم الاختصاص المكاني والإزام طالب التنفيذ بإعادة كامل ما تم خصمه من قبل دائرة التنفيذ ولأن [] وكالة قرر بأنه قد فصل في الموضوع في المحكمة التجارية بأنها وبصدر بها الصك رقم [] وتاريخ 16/01/1444 هـ وقد اكتسب الحكم الصفة القطعية مضمون الصك يتضمن حكمت الدائرة بإلزام [] عليها شركة جازان الدولية للتنمية ذات السجل التجاري رقم ثالثاً: طلبات المستأنف من بداية القضية، ويسأل [] وكالة عن ملخص دعواه قرر قانلاً: لقد صدر على موكل موكلتي قرار تنفيذ تحت طلب التنفيذ رقم ????????? وتبلغ به موكلتي وهذا القرار يقضي بإلزامه بدفع مبلغ وقدره أربعمئة وخمسة مليون ريال وتسعمائة وستة عشر ألفاً وتسعمائة وخمسون ريالاً. وذلك بموجب السند التنفيذي (الشيك) رقم ??? وتاريخ ???/???/??? هـ الذي هو: الشيك المسحوب على بنك الرياض برقم ????????? وتاريخ 2/2/???? هـ الصالح شركة جازان الدولية للتنمية والحامل لتوقيع الساحب (موكلتي) وقد وصدر من فضيلتكم قرار ?? برقم



محكمة الاستئناف بمنطقة جازان

الدائرة الحقوقية والاحوال الشخصية الاولى

رقم الصفحة: ٣

تاريخ الصك: ١٤٤٥/٠٦/١٥

وتاريخ 12/10/1439 هـ ورقم 4031599 وتاريخ 06/01/1440 هـ ورقم [REDACTED] وتاريخ 13/03/1440 هـ كما تم من قبلكم سحب مبلغ من حساب موكلي ، ولكون الشيك الصادر من موكل موكلي محرر في مدينة جدة ، وعبرة : "بأي عريش" تم إضافتها من قبل طالب التنفيذ تزويراً فأطلب : أولاً : التوقف عن تنفيذ الشيك لعدم الاختصاص المكاني. ثانياً : رفع جميع القرارات الصادرة من الدائرة بشأن هذا الطلب. ثانياً : إلزام طالب التنفيذ بإعادة كامل المبالغ المسلمة له من قبل فضيلتكم بعد سحبها من حساب موكل موكلي هذه دعواي. ويعرض ذلك على طالب التنفيذ [REDACTED] صالة * طالب التنفيذ بإعادة كامل المبالغ المسلمة له من قبل فضيلتكم بعد سحبها من حساب موكل موكلي هذه دعواي. ويعرض ذلك على طالب التنفيذ [REDACTED] صالة ووكالة) أجاب قائلًا : ما ذكره وكيل وكيل المنفذ ضده [REDACTED] (من أنني قمت بالتزوير على الشيك رقم 000151 وتاريخ 000000؟؟؟؟؟؟م وذلك بإضافة مكان استيفاء فغير صحيح ، والصحيح أن المنفذ ضده سعد بن زومه قد اتفقتنا نحن وهو على أن يكون مكان الاستيفاء في مدينة أبي عريش فوافق على ذلك وأضيفت عبارة "بأي عريش" كمكان استيفاء بعد تحرير الشيك بناء على الاتفاق ولا يُعد هذا تزويراً ، بل على علم وأطلاع من مصدره سعد بن زومه ، ولا نفكر تحريره في جدة. لم يطلب وكيل [REDACTED] في طلبه إبطال الشيك وإثبات التزوير وقد حصر طلباته في دعواه. رابعاً : من حيث الصفة [REDACTED] صفته شريكاً ومديراً وكيلاً. عن شركة جازان مرفق لكم ما يثبت ذلك ، علماً بأن المستأنف قد صدر له الحكم في المبلغ من محكمة الاستئناف بأنها في نفس الموضوع ولكون المستأنف يطالب في دعواه بإيقاف التنفيذ لعدم الاختصاص المكاني وإلزام طالب التنفيذ بإعادة كامل ما تم خصمه من قبل دائرة التنفيذ ولأن [REDACTED] وكالة قرر بأنه قد فصل في الموضوع في المحكمة التجارية بأنها وصدر بها الصك رقم [REDACTED] وتاريخ 16/01/1444 هـ وقد اكتسب الحكم الصفة القطعية مضمون الصك يتضمن حكمت الدائرة بإلزام [REDACTED] على شركة جازان الدولية للتنمية ذات السجل التجاري رقم [REDACTED] بأن تدفع مبلغاً قدره أربعة وثمانون مليوناً ومائة وثمانية وستون ألفاً وأربعمائة وثمانية وثمانون (84.168.488) ريالاً للمدعي سعد علي محمد الغامدي حامل الهوية رقم [REDACTED] هذا ما ظهر للدائرة وبه حكمت) واستناداً القرار معالي وزير العدل برقم 2027 وتاريخ 03/08/1443 هـ المتضمن دمج دوائر التنفيذ في المحاكم العامة بمحاكم التنفيذ ولكون دائرة التنفيذ الأولى في المحكمة طرقاً تم دمجها وانتقال كافة طلباتها إلكترونياً إلى محكمة التنفيذ بجازان فأطلب من فضيلتكم رد دعوى المستأنف وكالة ولاية فيما يدعيه ، والله يحفظكم ويرعاكم ، ، مقدم الطلب : جاد عبد الله أحمد صيرم بعدها طلبت الدائرة من وكيل المستأنف الجواب على ما قدمه وكيل المستأنف ضده فاستعد بذلك ومن أجله رفعت الجلسة ، وفي جلسة أخرى افتتحت بحضور الموضحة بياناتهم وطلبت الدائرة الجواب من وكيل المستأنف فأجاب : جوابي حاضر ونصه كالآتي : صاحب الفضيلة رئيس الدائرة الحقوقية والاحوال الشخصية الأولى بمحكمة الاستئناف بمنطقة جازان حفظهم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، أما بعد: الموضوع: مذكرة جوابية في القضية رقم [REDACTED] وتاريخ 25/03/1440 هـ والمقامة من الموالي عليه / سعد بن علي بن محمد الغامدي. هوية رقم [REDACTED] ضد [REDACTED] عليه / [REDACTED] من [REDACTED] جوهرية هوية رقم [REDACTED] . (إشارة إلى الموضوع أعلاه ، فإننا نبين الآتي: أولاً: نشير لفضيلتكم إلى أن [REDACTED] عليه لم يأت بجديد في جوابه ونؤكد لفضيلتكم بأن الدائرة مصدرة الحكم المستأنف عليه حصرت طلباتنا في الدعوى بطلبات لم تقدم بها أصلاً، حيث قررت في تسبيب حكمها أن مطالبتنا تنحصر في "إيقاف التنفيذ لعدم الاختصاص المكاني وإلزام طالب التنفيذ بإعادة كامل ما تم خصمه من قبل دائرة التنفيذ" وهو مخالف تماماً لطلباتنا الأصلية في الدعوة وهو إبطال الشيك وإثبات تزوير [REDACTED] الشيك المنفذ والذي ببناها في أكثر من جلسة وأوضحنا حقيقة إضافة [REDACTED] في عبارة (أبو عريش) بالرغم من الشيك محرر في جدة ولا علاقة لأي عريش بمحرر الشيك أو الشركة المستفيدة مطلقاً؛ ولكن الدائرة أغفلت ذلك ولم تفصل فيه بالرغم من أن التزوير واضح ويمكن إدراكه بالعين المجردة. ثانياً: نشير لفضيلتكم إلى أن [REDACTED] لم يجب عن صفته في طلب التنفيذ ، حيث إن طالب التنفيذ [REDACTED] ليس له صفة في طلب التنفيذ ، فالشيك المنفذ عليه محرر لأمر (شركة جازان الدولية) بينما طالب التنفيذ هو [REDACTED] جوهرية) وليس له أي صفة في التقديم بطلب التنفيذ ، وكان الأخرى على الدائرة التحقق من صفة أطراف طالبي التنفيذ وإيقاف التنفيذ بدلاً من المضي في الطلب ، وإن تقدم [REDACTED] في الطلب بدلاً من الشركة المستفيدة دون مبرر يبين لفضيلتكم أحد أوجه التزوير في الشيك المنفذ وببطله. ثالثاً: إن الحكم الصادر في الموضوع لا أثر له في هذه الدعوى ، حيث إن الحكم المشار إليه صادر على شركة جازان وليس [REDACTED] جوهرية) ، ولم تبين الدائرة علاقة وأثر هذا الحكم على المنازعة المنظورة فقد جاء التسبيب بما نصه "ولأن [REDACTED] وكالة قرر بأنه فصل في الموضوع في المحكمة التجارية بأنها وصدر بها الصك رقم [REDACTED] وتاريخ 16/01/1444 هـ ولم يكتسب الحكم القطعية هكذا قرر ثم جرى الإطلاع على الصك فوجدته يتضمن (حكمت الدائرة بإلزام [REDACTED] على شركة جازان الدولية للتنمية ذات السجل التجاري رقم [REDACTED] بأن تدفع مبلغاً قدره أربعة وثمانون مليوناً ومائة وثمانية وستون ألفاً وأربعمائة وثمانية وثمانون (84.168.488) ريالاً للمدعي سعد علي محمد الغامدي حامل الهوية رقم [REDACTED] هذا ما ظهر للدائرة وبه حكمت)" : فالحكم الصادر في الموضوع صدر على شخصية اعتبارية ليس طرفاً في هذه المنازعة ولا علاقة لها بالمنازعة القائمة ، فضلاً عن أن طلباتنا في هذه المنازعة لا علاقة لها بالحكم في الصادر ، إلا أن لم تبين الدائرة وجه استنادها على هذا الحكم في إصدار حكمها في المنازعة المنظورة. رابعاً: إن وجود حكم قضائي ونهائي بإلزام الشركة البائعة برد كافة المبالغ لا يفسخ العقد يتناقض تماماً مع ما انتهى إليه الحكم المستأنف من رد الدعوى ورفع إيقاف التنفيذ على الشيك محل النزاع ، فكيف تقرر الدائرة رفع قرار إيقاف التنفيذ وحصل [REDACTED] على المبالغ من الشيك في حين صدور حكم قضائي في موضوع الشيك بأن تعيد الشركة البائعة المبالغ التي تحصلت عليها لانفساخ البيوع؟ بناء على ما تقدم ، فإننا نطلب من فضيلتكم الآتي: 1. إبطال الشيك محل التنفيذ 2. وإثبات تزوير [REDACTED] الشيك محل التنفيذ مقدمة من مجلس الولاية على [REDACTED] بن زومة الغامدي بالوكالة عنهم: راند بن عبدالعزيز الصقيه بعدها ولاتهاء وقت الجلسة فقد قررت الدائرة رفعها وتأجيلها ، وفي جلسة أخرى افتتحت وفيها حضر الموضحة بياناتهم أعلاه ، وقد تعذر على الدائرة عقد الجلسة لعدم اكتمال العدد التقاضي حيث إن فضيلة رئيس الدائرة في دورة تدريبية حضورية في مدينة الرياض وفضيلة العضو المكلف لديه تعارض في مواعيد الجلسات مع دائرته الأساسية فجري رفع الجلسة وتأجيلها ، وفي جلسة أخرى افتتحت بحضور [REDACTED] ببيانهم أعلاه ، ونظرًا لما أفاد به الطرفان وبعد التأمل قررت الدائرة قفل باب المرافعة استناداً للمادة (69) من نظام المرافعات الشرعية

الأسباب

وبدراسة الصك وضبطه ومذكرة اعتراض المستأنف [REDACTED] وكالة) وبما أن طلب المستأنف مستوف للبيانات المتخصص عليها في الفقرة الأولى من المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام ، ومقدم في مدة الاعتراض المحددة نظاماً ، وحيث وجد به ما يؤثر على الحكم المستأنف فقد رأت الدائرة نظر القضية مراعاة استناداً للمادة 28 فقرة 3 من ذات اللائحة ، ونظرًا لصدور قرار معالي وزير العدل رقم 2027 وتاريخ 03/08/1443 هـ المتضمن دمج دوائر التنفيذ في المحاكم العامة بمحاكم التنفيذ؛ فإن الدائرة مصدرة الحكم غير مختصة بالتصدي للحكم في هذه الدعوى للنص عليها في القرار المشار إليه



محكمة الامتئناف بمنطقة جازان

الدائرة الحقوقية والاحوال الشخصية الاولى

رقم الصفحة: ٤

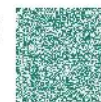
تاريخ الصك: ١٤٤٥/٠٦/١٥

بناءً على ما يلي: أولاً: قبول طلب المستأنف شكلاً وموضوعاً. ثانياً: نقض الحكم المستأنف فيما قضى به لعدم الاختصاص وأن المحكمة المختصة هي محكمة التنفيذ بجازان وبه حكمت الدائرة، وجرى النطق به في جلسة علنية مع إفهام الطرفين باستلام نسخة من صك الحكم في مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ اليوم الأربعاء 1445 / 01 / 15 هـ وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين.

الصيغة التنفيذية

يطلب من جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى العمل على تنفيذ هذا الحكم بجميع الوسائل النظامية المتبعة ولو أدى إلى استعمال القوة الجبرية

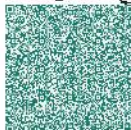
إدارة الدعاوى والأحكام



عضو المحكمة
فرحان بن الفيفي



رئيس الدائرة القضائية
عبد الفتاح العباس أحمد الحازمي



الدائرة
شيخين كرم العبدلي

